

1502491-94.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RODRIGUES FRAGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

RICARDO RODRIGUES FRAGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de outubro de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502491-94.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502491-94.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO RODRIGUES FRAGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

RICARDO RODRIGUES FRAGA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 19h27min, na Rua Tim Maia, nº 21, Jardim Cipava, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 52 (cinquenta e duas) embalagens contendo no total 126,95g (cento e vinte e seis gramas e noventa e cinco decigramas) de maconha, 99 (noventa e nove) embalagens contendo no total 55,58g (cinquenta e cinco gramas e cinquenta e oito decigramas) de cocaína e 39 (trinta e nove) embalagens

contendo no total 6,31 g (seis gramas e trinta e um decigramas) de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20, fotografias de fls. 24/26, laudo de constatação preliminar de fls. 13/15 e laudo de exame químico-toxicológico. Foi apreendida, ainda, a quantia de R\$ 1.564,00 (mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) em espécie.

Denúncia recebida em 3 de novembro de 2021 (fls. 62).

Réu citado (fls. 107). Resposta apresentada (fls. 113/122).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição do acusado, por insuficiência e contradição probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Assiste razão às partes. A acusação não procede.

Em juízo, os policiais relataram que o réu foi preso dentro da própria residência, após ser perseguido, quando mexia em sacos pretos contendo o produto ilícito. Uma pessoa chamada Larissa, embora não fosse moradora ou coabitasse com o réu, teria franqueado a entrada dos policiais para uma residência de terceiros. No local o réu teria confessado a mercancia ilícita.

Interrogado, o réu preferiu o silêncio.

Da análise da prova oral, verifica-se que os policiais prestaram depoimentos de forma bastante diversa ao relatado no flagrante e na peça acusatória, em que relataram que a apreensão das drogas ocorreu na via pública, na posse direta do réu, após ter dispensado sacos plásticos pela via pública. Embora tenham afirmado, como produto de apreensão ilícita, a mesma quantidade e diversidade de drogas, inovaram na dinâmica dos fatos.

Portanto, em que pese a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, bem como quantia significativa de dinheiro, durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e em respeito à ampla defesa, os fatos não foram confirmados e há dúvida invencível quanto ao local onde as drogas foram encontradas, o que torna a prova acusatória recalcitrante e incerta para condenação segura. Não houve confissão extrajudicial ou judicial. Outrossim, ausentes demais elementos de convicção que pudessem imputar ao acusado a prática delitiva.

Dessa forma, não sendo possível a condenação do réu com lastro apenas na prova indiciária, sob pena de nulidade (artigo 155 do Código de Processo Penal), de rigor o desfecho absolutório.

Recorro, aqui, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER RICARDO RODRIGUES FRAGA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Expeça-se o necessário.

Considerando que a sentença foi prolatada em audiência, desnecessária a intimação

das partes, que saíram cientes.

P. R. I. C.

Osasco, 17 de fevereiro de 2022.